ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ДЛЯ ОНЛАЙН-КЛИЕНТОВ И БЬЮТИ ПАРТНЁРОВ

Настоящие Положения и условия (далее – «**Условия**»), а также все документы, упомянутые в них, составляют, когда вы принимаете их, обязательное соглашение (далее – «**Соглашение**») между Обществом с ограниченной ответственностью «Орифлэйм Косметикс», расположенным по юридическому адресу 109044, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.муниципальный округ Таганский, улица Воронцовская, д.20, ИНН: 7704270172 (**«Орифлэйм», «мы», «нам», «наш»**) и вами (**«вы», «Покупатель»**).

Условия определяют юридические положения и условия, регламентирующие использование вами торговой площадки компании «Орифлэйм» http://www.oriflame.ru («**Сайт»)** для приобретения вами Продукции на территории Российской Федерации **(«Территория»)** и заменяют собой все предыдущие соглашения, заявления или обязательства. Мы опубликовали настоящие Условия на нашем веб-сайте, который доступен для вас, и поэтому мы советуем вам распечатать или сохранить для использования в будущем копию настоящих Условий и всех прочих документов, составляющих Соглашение.

1. ПРАВОМОЧНОСТЬ

1.1. Продукты, которые мы продаем на Сайте, не предназначены для покупки несовершеннолетними. Лица, не достигшие 18 лет, могут получить доступ к Сайту только под наблюдением и с согласия родителей или законных опекунов.

1.2. Вы также заявляете и гарантируете, что вы полностью дееспособны и компетентны заключать соглашение на условиях, положениях, обязательствах, утверждениях, заявлениях и гарантиях, изложенных в настоящих Условиях, а также соблюдать и выполнять настоящие Условия.

1.3.Вы заявляете и гарантируете, что можете осуществлять платежи с помощью кредитной карты или с использованием другого способа оплаты, разрешенного на Сайте.

2. ВАШ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Если вы осуществили присоединение на нашем сайте («Бьюти Партнёры»), вы несете ответственность за выбор надежного пароля, который должен содержать не менее 6 символов, за сохранение конфиденциальности вашего личного кабинета и пароля и за ограничение доступа к вашему компьютеру или устройству, и вы соглашаетесь принять на себя ответственность за все действия, которые происходят с использованием вашего личного кабинета или пароля. Мы оставляем за собой право отказывать в обслуживании, закрывать личные кабинеты, удалять или редактировать содержимое, или отменять заказы по нашему собственному усмотрению.

3. ПРОДУКЦИЯ

«**Продукция Орифлэйм» или «Продукция»** означает косметика и сопутствующие аксессуары, а также некоторые продукты питания и биологически активные добавки, предлагаемые к продаже под Товарными знаками компании «Орифлэйм». Вся

Продукция, цены, предложения и акции, указанные на Сайте, действительны и обязательны только в течение указанного периода или, если период не указан, в течение вашего сеанса просмотра. Подробная информация о продуктах, представленных на Сайте, включает в себя описание основных характеристик продукции.

Изображения продуктов в нашем каталоге или на нашем сайте приведены исключительно в иллюстративных целях: форма, цвет и размер поставляемых вам продуктов могут отличаться от образцов, представленных в нашем каталоге или на нашем сайте, и такие различия не являются дефектом продукта.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА

4.1. Вы можете размещать заказы на Сайте, выбирая Продукцию, которую вы хотите приобрести. Размещение заказа рассматривается как предложение, сделанное вами нам о покупке выбранной Продукции.

4.2. Заказ считается оформленным, когда выполнены следующие действия:

4.2.1. вы выбрали Продукцию, которую хотите приобрести, используя опцию «Добавить в корзину»; вы можете в любое время просмотреть и изменить содержимое Корзины, изменив количество Продуктов, удалив Продукты или удалив все содержимое Корзины;

4.2.2. вы в явной форме приняли настоящие Условия;

4.2.3. вы предоставили персональные данные, необходимые для принятия, обработки и выполнения вашего заказа, включая управление вашим личным кабинетом; и

4.2.4. Вы выбрали предпочтительный способ доставки и оплаты.

4.3. После размещения вашего онлайн-заказа его нельзя изменить через Сайт. Вам необходимо связаться с Центром поддержки по адресу: info@oriflame.msk.ru. Если вы хотите отменить свой заказ, см. пункт 9.

4.4. Когда мы примем ваш заказ, подтверждение заказа будет отправлено вам на указанный вами адрес электронной почты, после чего начнут действовать настоящие Условия как договор купли-продажи. Мы можем отказаться принять ваш заказ без указания причины отказа. При этом мы вернем вам любой уже произведенный вами платеж в полном размере.

4.5. Помимо подтверждения заказа вы получите подробную информацию об отправленных вам Продуктах и всю прочую необходимую информацию.

4.6. Если вы делаете заказ онлайн, пожалуйста, обратите внимание на следующее:

4.6.1. Настоящие Условия вместе с нашим подтверждением вашего заказа составляют договор между вами и компанией «Орифлэйм» о продаже и покупке Продукции (которую мы рекомендуем сохранить или распечатать) или о чем мы можем сообщить вам с помощью других средств связи;

4.6.2. Договор может быть заключен только на русском языке и ни на каких других языках;

4.6.3. Компания «Орифлэйм» руководствуется Правилами поведения, изложенными в пункте 18.3 Условий.

4.7. Выполненные и оплаченные заказы не могут быть отменены вами, за исключением случаев, описанных в пунктах 8 и 9.

4.8. Заказы могут быть размещены в любое время в течение дня, за исключением некоторых ограниченных случаев недоступности в период обновления данных Сайта.

4.9. Не все Продукты будут доступны в любое время. Если Продукта нет в наличии на момент размещения заказа, мы приложим разумные усилия, чтобы сообщить вам об этом до завершения оформления заказа, чтобы вы могли изменить состав заказа или отказаться от заказа.

4.10. Сайт иногда и в течение ограниченного периода времени может быть недоступен по причине проведения технических работ или по различным техническим причинам. Компания «Орифлэйм» не несет ответственности за такую недоступность и отклоняет любые претензии, в связи с этим со стороны покупателей или других посетителей Сайта. Доступность продуктов и услуг, описанных на Сайте, а также описания таких продуктов и услуг могут меняться в зависимости от местоположения и времени.

5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Если не указано иное, цены на Продукты, указанные на Сайте, представляют собой полную розничную цену на Продукты на момент размещения заказа. Все Цены указаны в местной валюте с учетом НДС.

5.2. Мы оставляем за собой право изменять Цены в любое время и по собственному усмотрению, но любое изменение Цен на Продукты, которые вы выбираете до размещения заказа, не будет являться частью договора, заключенного между нами, если это прямо не оговорено между нами.

5.3. Цены не включают расходы на транспортировку, доставку и любые другие сборы и платежи, которые четко указаны как дополнительные издержки, идущие плюсом к цене в процессе оформления заказа и которые могут варьироваться в зависимости от выбранного вами способа доставки.

5.4. Если у вас есть купон специального предложения, и вы активировали его, указав код, как указано на Сайте, мы вычтем его стоимость из цены Продукции.

5.5. Платежи могут производиться банковскими картами или другими способами, указанными в настоящих Условиях. К оплате принимаются большинство основных платежных банковских карт.

5.6. Для целей сбора платежей мы оставляем за собой право сотрудничать со сторонними поставщиками услуг. В связи с этим вы можете получать выставленные счета и сообщения об оплате от этого стороннего поставщика услуг. Как правило, все счета должны быть оплачены в срок, указанный в счете. За просрочку платежей могут взиматься проценты на ежедневной основе по действующей процентной ставке Центрального банка, а также расходы по взысканию задолженности в разумных пределах в соответствии с действующей Политикой.

5.7. В целях безопасности онлайн-платежей, осуществляемых с банковских карт, вся платежная информация шифруется. Поскольку компания «Орифлэйм» работает с уполномоченными поставщиками платежных услуг, информация о кредитных картах обрабатывается надлежащим образом и в соответствии со стандартами безопасности данных международных платежных карт.

5.8. Если мы предоставляем возможность повтора платежей по карте, у вас будет возможность четко выбрать и подписаться на этот удобный способ оплаты. Любые последующие платежи будут разрешены по вашей платежной карте в момент размещения заказа, а сумма будет списана с вашей платежной карты в момент отправки заказанной Продукции компанией «Орифлэйм». Вы сможете отказаться от периодических платежей в любое время, перейдя на страницу вашего профиля и нажав на вкладку «Платежная карта».

5.9. Вы соглашаетесь получать выставляемые счета/накладные в электронном виде.

6. ДОСТАВКА И ПЕРЕХОД РИСКА

6.1. Заказанная Продукция может быть доставлена только в пределах указанной Территории.

6.2. Место доставки Продукции будет указано вами в заказе. В случае посылок с большим весом логистическая компания сообщит вам по электронной почте или в текстовом сообщении адрес пункта самовывоза, куда будет произведена доставка.

6.3. Мы обработаем и доставим ваш заказ в максимально короткие сроки, но не позднее чем через 30 дней после подтверждения нами заказа. Мы не несем ответственности за задержки в доставке, вызванные обстоятельствами, находящимися вне нашего контроля.

6.4. Риск потери Продукции и право собственности на Продукцию переходят к вам в момент получения Продукции.

6.5. Компания «Орифлэйм» не несет ответственности за недоставку, неправильную или несвоевременную доставку заказа, возникшие по причине предоставления вами неверных или неполных сведений.

6.6. Мы оставляем за собой право в одностороннем порядке отменить заказ, размещенный вами в любое время, если мы обоснованно подозреваем, что вы нарушаете какие-либо из Условий.

7. СООТВЕТСТВИЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Мы гарантируем, что косметическая продукция компании «Орифлэйм» произведена в соответствии с Руководством по надлежащей производственной практике в производстве косметической продукции и изделий EN ISO 22716:2007 и Кодексом профессиональной этики компании «Орифлэйм»

8. ПРАВО НА ОТМЕНУ ЗАКАЗОВ

8.1. Мы строго придерживаемся правил возврата Продукции, действующих на Территории (см. пункт 9 для получения дополнительной информации).

8.2. Без ущерба для вашего права отменить любой заказ и вернуть Продукт, при получении посылки вы должны проверить ее содержимое, чтобы убедиться, что в ней нет Продуктов, которые могли быть повреждены при транспортировке. Вы или лицо, получающее Продукты на ваше имя, должны немедленно уведомить Центр поддержки, подав претензию с описанием повреждения/дефекта. Вы также можете отправить претензию по электронной почте по адресу: info@oriflame.msk.ru.

9. ПРАВА НА ВОЗВРАТ И ВОЗМЕЩЕНИЕ

9.1. Вы можете отменить заказ на Продукт(ы) без объяснения причин в течение периода, указанного ниже в пункте 9.2. Это значит, что в течение соответствующего периода, если вы передумаете или по какой-либо другой причине решите, что не хотите оставлять себе заказанный Продукт, вы можете уведомить нас о своем решении отменить заказ и получить возмещение расходов.

9.2. Вы можете отменить заказ в любое время, даже после получения подтверждения заказа по электронной почте, но не позднее 14 календарных дней со дня получения вами в физическое владение Продукта или последнего из Продуктов, если вы заказали несколько.

9.3. Для отмены заказа, пожалуйста, свяжитесь с Центром поддержки по электронной почте: info@oriflame.msk.ru. Вы можете воспользоваться типовой формой для того, чтобы уведомить нас об отмене своего заказа. Если вы заполните эту форму онлайн и

отправите ее через наш Сайт, мы незамедлительно направим вам подтверждение о получении отмены вашего заказа на долговечном носителе информации (например, по электронной почте). Вы можете пожелать сохранить копию уведомления об отмене заказа для целей отчетности. Вам просто необходимо воспользоваться своим правом на отмену заказа до истечения срока, отведенного на отмену заказа. Таким образом, если вы отправили нам уведомление об отмене заказа по электронной почте или по почте, то ваша отмена вступает в силу с даты, когда вы отправили нам электронное письмо или отправили письмо по почте.

9.4. Вы получите возмещение цены, уплаченной вами за Продукты в полном объеме с учетом любых применимых расходов на доставку, которые вы оплатили (за исключением дополнительных расходов, возникающих, если вы выбрали тип доставки, отличный от бюджетного типа стандартной доставки, предлагаемого нами). Мы можем произвести вычет из суммы возмещения за потерю стоимости любых поставленных Продуктов, если такая потеря является результатом ненадлежащего обращения с ними с вашей стороны. Вы несете ответственность только за любое снижение стоимости Продукции в результате обращения с ней, кроме того, которое необходимо для установления природы, характеристик и функционирования Продукции. Мы обработаем причитающееся вам возмещение в максимально короткие сроки, но, в любом случае, в течение (a) 14 календарных дней после даты, когда мы получим от вас обратно все поставленные Продукты, или (b) (если раньше) 14 календарных дней после даты, когда вы предоставите доказательства того, что вы вернули Продукты, или (c) если Продукты не были поставлены, в течение 14 календарных дней после даты, когда вы уведомили нас об отмене заказа, как описано в пункте 9.3, с учетом положений пункта 9.8. Если вы вернули нам Продукты по причине обнаружения в них дефекта или неправильного описания, см. пункт 9.5.

9.5. Если вы вернули нам Продукты по причине обнаружения в них дефекта или неправильного описания, мы полностью возместим стоимость дефектного Продукта, любые понесенные расходы на доставку и любые расходы, понесенные вами при возврате Продукции в разумных пределах.

9.6. Мы можем вернуть вам деньги на кредитную карту, дебетовую карту или другое средство, использованное вами для оплаты, если вы явно не договорились об ином; в любом случае, с вашей стороны не предполагается оплата каких-либо сборов в связи с осуществлением возврата.

9.7. Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые продукты поставляются в герметичной упаковке ввиду санитарных или гигиенических соображений, и вы не можете отменить свой заказ и вернуть эти продукты, если будет нарушена заводская упаковка после их доставки вам. Эти продукты имеют соответствующую маркировку на Сайте.

9.8. Если Продукты были доставлены вам:

9.8.1. вы должны вернуть нам Продукты без задержки и в любом случае не позднее 14 календарных дней после даты отмены заказа/исполнения договора купли-продажи. Срок будет соблюден, если вы отправите обратно Продукты до истечения 14-дневного срока;

9.8.2. если только не было обнаружено дефектов Продукции и некорректного описания (в этом случае см. пункт 9.5), вы будете нести ответственность за прямые расходы по возврату Продуктов нам;

9.8.3. у вас имеется юридическое обязательство хранить Продукты у вас и проявлять надлежащую заботу о сохранности Продуктов, пока они находятся в вашем владении.

9.9. Подробная информация о вашем законном праве на отмену и объяснение того, как им воспользоваться, включая предлагаемую форму возврата, содержится в документах, изложенных в пункте 4.5. Вы также можете скачать форму возврата по ссылке.

9.10. По закону мы обязаны поставлять Продукцию, соответствующую условиям договора. Как покупатель, вы всегда будете иметь законные права в отношении Продукции, в которой были обнаружены дефекты или которая не соответствует описанию. На эти законные права не распространяются положения политики возврата, изложенные в пункте 9.8. или настоящих Условиях. Консультации о ваших юридических правах на Территории можно получить в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

9.11. Мы также гарантируем качество любой Продукции, под торговой маркой «Орифлэйм», и подтверждаем, что она произведена нами или для нас и соответствует самым высоким стандартам качества. Мы уверены, что наши покупатели сочтут нашу Продукцию удовлетворительной во всех отношениях. Поэтому мы предлагаем дополнительную гарантию компании «Орифлэйм», которая позволяет вам произвести обмен или получить полный возврат уплаченных денежных средств за любой Продукт, которым вы остались недовольны. Возврат средств должен быть произведен в течение 30 дней с момента получения Продукта. Данная гарантия не распространяется на любой Продукт, который был намеренно поврежден или использовался не по назначению. Если не указано иное, возврат и возмещение в соответствии с данным пунктом осуществляются в соответствии с условиями предыдущих подпунктов данного раздела 9. Данная гарантия не влияет на ваши законные права.

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Если вы предоставляете информацию на Сайте, вы соглашаетесь предоставлять точную, актуальную и полную информацию о себе по запросу и соглашаетесь обновлять такую информацию по мере необходимости (далее – **«Персональные данные»**). Мы будем использовать и хранить Персональные данные, которые мы собираем через Сайт, в соответствии с действующим законодательством и согласно Политике защиты персональных данных.

10.2 Вы можете приглашать других лиц в Бьюти Сообщество Орифлэйм, и когда они присоединятся (в качестве Бьюти Партнёров или как Бизнес Партнёры), вы, как независимое лицо, осуществляющее управление данными, будете иметь доступ к их Персональным данным для целей, связанных с вашим и их партнёрством в Бьюти Сообществе Орифлэйм, или, с их согласия, для целей электронного маркетинга. В качестве независимого лица, осуществляющего управление такими Персональными данными:

10.2.1. вы гарантируете, что будете соблюдать все применимые законы о защите персональных данных и конфиденциальности;

10.2.2. вы, в частности, будете принимать соответствующие технические и организационные меры безопасности для защиты Персональных данных от случайного или незаконного уничтожения или случайной утери, изменения, несанкционированного раскрытия или доступа, в частности, когда обработка включает передачу данных по сети, и от всех других незаконных форм обработки. С учетом технического уровня и стоимости их реализации, эти меры должны обеспечивать уровень безопасности, соответствующий рискам, связанным с обработкой, и характеру личной информации, подлежащей защите.

10.2.3. Вы должны немедленно уведомить компанию «Орифлэйм» о любом нарушении безопасности, приведшем к случайному или незаконному уничтожению, утере, изменению, несанкционированному раскрытию Персональных данных или предоставлению несанкционированного доступа к ним, отправив письмо компании «Орифлэйм» по адресу: privacy@oriflame.com и объяснив суть инцидента и затронутые данные;

10.2.4. Если в любое время вы получаете запрос на осуществление прав в соответствии с законодательством о защите данных от лица, чьи Персональные данные вы обрабатываете, вы должны выполнить такой запрос в объеме, требуемом действующим законодательством, и в соответствии с политикой, процедурами или обучением, периодически предоставляемыми вам компанией «Орифлэйм;

10.2.5. Вы можете обрабатывать Персональные данные только в соответствии с Политикой конфиденциальности, предоставленной Бьюти Партнёрам и/или Бизнес Партнёрам компании «Орифлэйм». После прекращения ваших отношений с компанией «Орифлэйм» вы гарантируете и соглашаетесь, что уничтожите все Персональные данные, находящиеся в вашем распоряжении или под вашим контролем, без неоправданной на то задержки.

10.3. Мы категорически отказываемся от любой ответственности за любые штрафы, издержки, сборы и вообще любые расходы, которые вы можете понести в результате любого нарушения применимых законов о защите данных и конфиденциальности.

11. БЬЮТИ ПАРТНЁРЫ

11.1. Вы можете присоединиться в качестве Бьюти Партнёра, создав личный кабинет на сайте Орифлэйм. Как Бьюти Партнёр, вы будете иметь право только на получение преимуществ, предусмотренных Программой Преимуществ для Бьюти Партнёров.

11.2. Компания «Орифлэйм» не дает никаких гарантий относительно доступности или бесперебойной работы любых Программ для Бьюти Партнёров, а также того, что они приведут к какому-либо определенному уровню дохода или другим компенсационным выплатам для Бьюти Партнёров. Компания «Орифлэйм» оставляет за собой право обновлять и изменять любые Программы для Бьюти Партнёров, в том числе удалять, приостанавливать или изменять любые преимущества или любую программу или добавлять новые преимущества или новые программы в любое время и по собственному усмотрению. Любой пересмотр, изменение любой Программы для Бьюти Партнёров или поправки к ней будут опубликованы на нашем веб-сайте и/или надлежащим образом сообщены вам по электронной почте, указанной при присоединении, и вступят в силу с даты, указанной в такой публикации/уведомлении, но не менее чем через 30 дней. Вы несете ответственность за осведомленность о любых таких изменениях. Любые такие изменения в Программе преимуществ для Бьюти Партнёров и любой другой программе для Бьюти Партнёров должны быть приняты вами как условие продолжения вашей деятельности в качестве присоединившегося Бьюти Партнёра, включая дальнейшее использование сайта и заказ Продукции на нем. Мы можем потребовать от вас четкого согласия, в противном случае мы будем считать, что вы приняли изменения, если вы продолжаете заказывать Продукцию после введения изменений.

11.3. Вы предупреждены о том, что Бизнес Партнёры и Бьюти Партнёры являются независимыми лицами, не являются сотрудниками, агентами или представителями компании «Орифлэйм» и никоим образом не уполномочены действовать от нашего имени. Любые другие Бьюти Партнёры или покупатели, привлеченные вами, будут покупать продукцию компании «Орифлэйм» по ценам, опубликованным компанией «Орифлэйм»; они будут выбирать продукцию самостоятельно и размещать свои заказы напрямую, а не через вас. У вас нет никаких полномочий вести переговоры или выступать в качестве посредника при заключении договоров между компанией «Орифлэйм» и привлеченными вами Бьюти Партнёрами или Покупателями. Вы также не имеете полномочий покупать, продавать или вообще заключать какие-либо соглашения от нашего лица или от нашего имени или от лица и от имени любой другой компании, входящей в Группу компаний «Орифлэйм». Вы признаете и соглашаетесь с тем, что не являетесь «торговым агентом» по смыслу действующего законодательства Территории и не имеете права на получение какой-либо компенсации или возмещения при прекращении отношений с компанией «Орифлэйм».

11.4. Бизнес Партнёры обязаны соблюдать наш Этический Кодекс Орифлэйм и Правила поведения. Мы призываем вас сообщать в наш Центр поддержки о любом нечестном, агрессивном или ином неподобающем поведении Бизнес Партнёра. Будучи Бьюти Партнёром вы должны соблюдать применимые нормы Этического Кодекса Орифлэйм и Правил поведения, когда вы привлекаете любого Бьюти Партнёра или Покупателя в компанию «Орифлэйм».

11.5. Вы всегда можете присоединиться в качестве Бизнес Партнёра компании «Орифлэйм». После присоединения в качестве Бизнес Партнёра компании «Орифлэйм» ваше присоединение в качестве Бьюти Партнёра истекает автоматически. Дополнительная информация о правилах повышения и понижения уровня партнёрства Бизнес Партнёров и Бьюти Партнёров содержится в соответствующей Политике.
11.6. Вы можете отменить присоединение в качестве Бьюти Партнёра и удалить свой личный кабинет в любое время по любой причине, отправив нам письменное уведомление в наш Центр поддержки по адресу info@oriflame.msk.ru.

12. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И АВТОРСКОЕ ПРАВО

12.1. Название «Орифлэйм» или «Oriflame», наш логотип и названия Продукции или Ассортимента, производимых, продаваемых, реализуемых или распространяемых нами продуктов, являются торговыми марками Группы компаний «Орифлэйм». Все прочие торговые марки, знаки обслуживания и логотипы, используемые на Сайте, являются торговыми марками, знаками обслуживания или логотипами соответствующих владельцев, которые могут быть или не быть аффилированными лицами компании «Орифлэйм», связаны с ней или спонсированы ею. Любое использование и/или копирование любых знаков, представленных на Сайте, требует предварительного однозначного согласия их соответствующего владельца.

12.2. Весь контент, включенный в Сайт или доступный через него, включая, но не ограничиваясь программным обеспечением или цифровым кодом, скриптами, текстом, графическими изображениями, фотографиями, графикой, логотипами, значками кнопок, неподвижными или движущимися изображениями, видео- и аудиоклипами и компиляциями данных (далее – «**Контент**»), является собственностью компании «Орифлэйм», ее поставщиков Контента или других соответствующих владельцев, которые могут быть или не быть аффилированы, связаны или спонсированы компанией «Орифлэйм». Контент, не принадлежащий нам, был должным образом лицензирован нам этими владельцами и защищен от несанкционированного использования, копирования и распространения авторским правом, торговой маркой, рекламой и другими законами, а также международными соглашениями.

12.3. В случае отсутствия явного письменного разрешения от нас, вы не должны захватывать, воспроизводить, исполнять, передавать, продавать, лицензировать, изменять, создавать производные работы на основе, переиздавать, перепроектировать, загружать, редактировать, размещать, передавать, публично демонстрировать, группировать, ссылаться на, распространять или использовать полностью или частично любой Контент. Ничто, содержащееся в настоящих Условиях или на Сайте, не должно толковаться как предоставление, косвенно или иным образом, какой-либо лицензии или права на использование любого Контента любым способом без предварительного письменного согласия нас или третьей стороны, которой может принадлежать Контент или интеллектуальная собственность, представленная на Сайте.

12.4. Сайт защищен авторским правом. Воспроизведение, копирование, продажа, перепродажа или торговля Контентом Сайта строго запрещены.

12.5. Любое использование Контента, кроме разрешенного настоящими Условиями, является нарушением Условий и может представлять собой нарушение авторских прав и/или прав на промышленный образец и/или патенты. Вы соглашаетесь не использовать Контент для каких-либо незаконных целей и не нарушать наши права или права других лиц. Вы соглашаетесь не вмешиваться (или не разрешать использование вашего партнёрства третьей стороной для вмешательства) в нормальные процессы или использование Сайта другими сторонами, включая, без ограничений, попытки доступа к разделам Сайта с правами администратора.

13. РАСТОРЖЕНИЕ; ИЗМЕНЕНИЕ

13.1. Мы будем определять, соблюдаете ли вы настоящие Условия, в любое время по своему усмотрению. Любое нарушение Условий может привести к ограничению вашего доступа и использования Сайта полностью или частично.

13.2. Если мы не настаиваем на выполнении вами каких-либо обязательств по настоящим Условиям, или если мы не обеспечиваем соблюдение наших прав в отношении вас, или если мы задерживаем выполнение этих обязательств, это не означает, что мы отказались от наших прав в отношении вас и не означает, что вы не должны выполнять свои обязательства. Если мы соглашаемся с невыполнением вами своих обязательств, мы делаем это только в письменной форме, и это не будет означать, что мы автоматически соглашаемся на любые последующие невыполнения вами своих обязательств.

13.3. Мы оставляем за собой право изменять или прекращать работу данного Сайта или любой его части без уведомления вас или любой третьей стороны.

14. ОШИБКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Мы можем предоставлять ссылки на сторонние веб-сайты или ресурсы. Предоставление нами таких ссылок не является одобрением какой-либо информации, Продукта или услуги, доступных по такой ссылке. Мы не несем ответственности за содержание или работу любой части сети Интернет, включая другие веб-сайты, на которые может ссылаться данный Сайт или которые могут быть доступны через данный Сайт. Пожалуйста, сообщайте нам о любых ошибках или наличии несоответствующих материалов, найденных на веб-сайтах, на которые ссылается данный Сайт.

15. ССЫЛКИ

Мы можем предоставлять ссылки на сторонние веб-сайты или ресурсы. Предоставление нами таких ссылок не является одобрением какой-либо информации, продукта или услуги, доступных по такой ссылке. Мы не несем ответственности за

содержание или работу любой части сети Интернет, включая другие веб-сайты, на которые может ссылаться данный сайт или которые могут быть доступны через данный сайт. Пожалуйста, сообщайте нам о любых ошибках или наличии несоответствующих материалов, найденных на веб-сайтах, на которые ссылается данный Сайт.

16. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

16.1. Вы всегда можете подать любую жалобу, вопрос или направить запрос в Центр поддержки компании «Орифлэйм» по адресу: info@oriflame.msk.ru.

16.2. Без ущерба для нашего взаимного права обратиться в суд по любому вопросу, связанному каким-либо образом с использованием вами Сайта или Продукции, которую вы у нас приобрели, мы сделаем все возможное, чтобы разрешить любой такой спор путем переговоров для согласования взаимоприемлемого решения, а не в суде. Пожалуйста, обсуждайте вопросы и направляйте любые претензии в первую очередь в наш Центр поддержки. Тем не менее, вы в любое время имеете право довести любые возможные споры до сведения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

17. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

17.1. Настоящие Условия регулируются законодательством Территории, и любые споры, возникающие из настоящих Условий или в связи с ними, подлежат разрешению только компетентными судами Территории.

18. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Компания «Орифлэйм» не несет ответственности за блокировку администраторами почтовых серверов, передающих сообщения или уведомления на ваш электронный адрес, а также за удаление или блокировку электронных писем программным обеспечением, установленным на вашем компьютере.

18.2. Компания «Орифлэйм» строго придерживается Кодекса профессиональной этики в области прямых продаж Ассоциации прямых продаж в РФ (Кодекс Профессиональной этики в области прямых продаж), Кодекса Корпоративной Этики и Кодекса Всемирной федерации ассоциации прямых продаж (WFDSA Direct Selling Code of Ethics). Компания «Орифлэйм» требует от своих Бизнес Партнеров строгого соблюдения этих кодексов, которые далее изложены в Этическом кодексе и Правилах поведения компании «Орифлэйм».

18.3. Мы можем передать наши права и обязательства по договору другой организации, но это не повлияет на ваши права или наши обязательства по данным Условиям.

18.4. Вы можете передать свои права или обязательства по настоящим Условиям другому лицу только при наличии нашего письменного согласия. Тем не менее, если

вы приобрели Продукт в подарок, вы можете передать Получателю подарка преимущества нашей гарантии в пункте 7 без необходимости получения на то нашего согласия.

18.5. Каждый договор заключается между вами и нами. Никакое другое лицо не имеет прав на принудительное исполнение любого из его условий. Тем не менее, получатель подаренного вами Продукта будет иметь право воспользоваться нашей гарантией, указанной в п. 7, но нам и вам не потребуется его согласие на отмену или внесение каких-либо изменений в настоящие Условия.

18.6. Если какое-либо положение Условий признано незаконным, недействительным или по какой-либо причине не имеющим законной силы, недействительность данного положения не влияет на действительность остальных положений Условий.

18.7. Неприменение компанией «Орифлэйм» каких-либо положений настоящих Условий не считается отказом от возможности их применения.

18.8. Если вы не решите иначе, мы можем отправлять вам предупреждения, уведомления, сообщения электронной почты, прямую маркетинговую рассылку и общаться с вами, используя любой канал связи. Вы можете обновить свои предпочтения в отношении маркетинговых сообщений от нас в любое время, войдя в раздел настроек пользователя. Принимая настоящие Условия, вы соглашаетесь с тем, что компания «Орифлэйм» будет отправлять вам любую другую информацию/сообщения, касающиеся вашего договора купли-продажи и/или ваших заказов на покупку, на прочных носителях, отличных от бумаги (т.е. по электронной почте или любыми другими средствами, адресованными лично вам, которые позволяют хранить информацию в доступном для будущего использования виде в течение достаточно длительного периода времени, а также позволяют воспроизводить такую информацию в неизменном виде).

18.9. Любое уведомление по настоящему Соглашению, направленное по почте с заказным уведомлением или по почте по адресу стороны, указанному в настоящем Соглашении, или по другому адресу, который сообщается одной стороной другой стороне в письменном виде на периодической основе, приводит к тому, что срок уведомления начинает исчисляться (i) в случае с заказным уведомлением по почте с даты отправки такого уведомления и (ii) в случае с почтой первого класса со второго рабочего дня после отправки такого уведомления. Если уведомление направляется любым другим способом, срок уведомления начинает исчисляться со дня фактического получения уведомления. Это не относится к уведомлению нас о возврате в соответствии с пунктом 9 - срок для возврата начинается с даты, когда вы сообщаете нам, что хотите вернуть Продукт.

18.10. Дополнительная соответствующая информация об Обществе с ограниченной ответственностью «Орифлэйм Косметикс» приведена ниже.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Орифлэйм Косметикс»

Адрес: Россия, 109044, Москва, ул.Воронцовская, д.20

Контактная информация:

Эл. почта: info@oriflame.msk.ru.

ОГРН 1047704019990

ИНН 7704270172

19. КОНТАКТЫ

Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно Сайта или настоящих Условий, пожалуйста, напишите нам по адресу: info@oriflame.msk.ru. Мы приложим все разумные усилия для решения ваших вопросов и устранения любых проблем, о которых вы нам сообщите.

Дата последнего обновления: 21.06.2026